

1502739-13.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS ARAUJO DE SOUZA

-

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

CONCLUSÃO

Aos 23/02/2022, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito titular da 6ª Vara Criminal de Campinas. Eu, (SAR) , escrevente, digitei e subscrevi.

Autos nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana - CEP 13088-653, Fone:

(19) 2101-3363, Campinas-SP - E-mail: campinas6cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1502739-13.2019.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS ARAUJO DE SOUZA

-

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

CONCLUSÃO

Aos 23/02/2022, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito titular da 6ª Vara Criminal de Campinas. Eu, (SAR) , escrevente, digitei e subscrevi.

Autos nº 2019/001628

Vistos.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão executória, justifico.

O réu MATHEUS ARAUJO DE SOUZA foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-multa de valor mínimo.

A sentença transitou em julgado por parte do Ministério Público em 03 de março de 2020 e para o réu em 15 de março de 2021.

Considerando que o réu não foi localizado nos endereços constantes dos autos, ficou prejudicada a realização da audiência admonitória, motivo pelo qual foi determinada a expedição do mandado de prisão de regime aberto, o qual não foi expedido em razão do quanto certificado pela serventia acerca da possível ocorrência da prescrição da pretensão executória.

É o breve relatório, decido.

Em que pese o parecer do Ministério Público ser no sentido de aguardar o julgamento do tema 788 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal ou considerar como termo inicial da prescrição da pretensão executória o transito em julgado da sentença para o réu, entendo que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, neste momento, é medida que se impõe, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O prazo prescricional da pena aplicada ao caso concreto é de 04 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o qual é reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do réu na data dos fatos, conforme o artigo 115 do referido diploma legal.

É cediço que a pretensão executória pressupõe o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes, contudo, uma vez implementada esta condição, o termo inicial da contagem do prazo é a data do trânsito em julgado para acusação, conforme artigo 112, inciso I, do estatuto penal e jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL.

1. A orientação jurisprudencial pacífica desta Corte é a de que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado.

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão executória. (EDcl no AgRg no AREsp 1025472/RS, Rel.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação.

2. Neste caso, a decisão condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 22 de junho de 2012, de modo que o prazo de oito anos foi suplantado, acarretando a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 590.235/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

No caso concreto, o marco inicial da contagem do prazo do instituto em análise é o dia 03/03/2020, restando evidenciado que, entre a data referida e a presente, houve o transcurso do lapso prescricional, sem que se tenha iniciado a execução da pena fixada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de MATHEUS ARAUJO DE SOUZA, em virtude da prescrição da pretensão executória, o que faço com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c.c. 112, inciso I, todos do Código Penal.

P.I.C.

Anote-se e comunique-se ao IIRGD.
Antes da remessa ao arquivo, verifique a Serventia se não há juntadas a serem feitas, a fim de evitar desarquivamentos desnecessários.
Campinas, data supra.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA